

JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED

EXPEDIENTE : 00259-2025-0-3401-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : BALBIN SOLIS AUGUSTO PEDRO
ESPECIALISTA : CASTILLO ORE ADIS-
DEMANDADO : MEJIA CABALLERO, ELIZABETH
NIETO SANTOS, ALVINO
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución N°Nueve

La Merced, veintisiete de abril

Del año dos mil veintiséis

AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 2519-2026, de fecha 18/04/26, que indica "Se haga efectivo el apercibimiento y otro", presentado por el apoderado del **SCOTIABANK PERÚ S.A.A.**; y,

CONSIDERANDO:

Primero. - Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

Segundo. - Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

Tercero. - Declarado Desierto la primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 - el REM@JU generara automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

Cuarto. - En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

Quinto. - En caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por consiguiente:

SE RESUELVE:

1. DESE INICIO a la ejecución forzada.

2. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

2.1. Descripción: Inmueble ubicado en el Sub Lote N° SL-4A, Lote N° 4 de la Mz. B, Urb. Arias Dávila del Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, inscrito en la Partida N° 11057367 de la Zona Registral N° VIII- Oficina Registral de la Selva Central – La Merced.

3. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4. CARGAS Y GAVAMENES:

4.1 Bloqueo Registral: en el Asiento D00002 de la Partida N° 11057367 de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo- Oficina Registral de la Selva Central – La Merced, se ha inscrito el bloqueo registral, solicitada por **ALVINO NIETO SANTOS y ELIZABETH MEJIA CABALLERO** hasta por la suma de **S/ 222,861.00 SOLES** a favor de **SCOTIABANK PERÚ S.A.A.**

4.2 Hipoteca: en el Asiento D00003 de la Partida N° 11057367 de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo- Oficina Registral de la Selva Central, se ha inscrito una hipoteca constituida por **ALVINO NIETO SANTOS y ELIZABETH MEJIA CABALLERO** hasta por la suma de **S/ 222,861.00 SOLES** a favor de **SCOTIABANK PERÚ S.A.A.**

5. VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/ 222,861.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 SOLES).**

6. PRECIO BASE DEL REMATE:

6.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/ 148,574.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**

6.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 126,287.90 (CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 90/100 SOLES).**

6.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/ 107,344.72 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 72/100 SOLES).**

7. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
8. **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
9. **FIJESE** por única vez los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis, diligencia que se realizara a través del Área de Servicios Judiciales, al no contar con el personal suficiente para realizar dichas diligencias.
10. **Al Otrosí. – NOTIFÍQUESE** con la presente resolución a los ocupantes del predio materia de remate.
11. **NOTIFÍQUESE**